

RECURSO CÍVEL Nº 5063505-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: GEORGE LUIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

CIVIL - CEF - CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL - PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL PARA DIMINUIÇÃO DAS PRESTAÇÕES MENSAS E AJUSTE DO SALDO DEVEDOR - ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO NÃO VERIFICADO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÕES HIPOTÉTICAS DE ABUSIVIDADE - NÃO CONSTATAÇÃO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de origem pelos próprios fundamentos. Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, in fine, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

5063505-65.2024.4.02.5101

510015630481 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5063505-65.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: GEORGE LUIS DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de gratuidade de justiça pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no Dj-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Assim, presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Cuida-se de demanda por meio da qual a parte autora visa a exclusão do ANATOCISMO para apuração das prestações mensais e do saldo devedor (capitalização mensal de juros com a Tabela Price), substituindo pela metodologia de juros simples, em seu contrato de empréstimo consignado, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro decorrentes da venda casada de seguro habitacional e indenização por danos morais.

O juízo julgou **improcedentes** os pedidos pelos seguintes argumentos:

"(...) Ressalte-se que o anatocismo não decorre automaticamente da utilização da Tabela Price, nem integra a sua estrutura. Tomando-se por pressuposto a definição legal do fenômeno como o ato de "contar juros sobre juros" (art. 4º do Decreto 22.626/33 - Lei da Usura), ele estará presente todas as vezes em que juros cobrados em prestações anteriores forem incorporados à base de cálculo dos juros das prestações subsequentes.

Ora, em qualquer sistema de amortização que respeite a taxa convencionada de juros, esse fenômeno não ocorre, pois eles constituem, como o nome bem denota, distintos meios de proporcionar a quitação de um empréstimo, tanto no que se refere ao capital (valor principal emprestado), quanto em relação aos juros pactuados. Eles pressupõem, portanto, o cálculo do valor principal a ser amortizado e dos juros devidos em contas separadas e incomunicáveis, de modo que, em condições regulares de cumprimento do contrato, a conta de juros não incorpore qualquer valor à conta de saldo devedor e, por via de consequência, à conta de amortização.

Em nenhum momento da execução contratual programada na Tabela Price, os valores da conta de juros são incorporados ao saldo devedor da conta principal, o que proporciona o cálculo de juros das prestações futuras se faça apenas sobre o capital mutuado ainda não recebido (saldo devedor), e não sobre outras parcelas de juros. É o quanto basta para afastar, nas condições normais de execução do contrato, a ocorrência do anatocismo.

Não por outra razão, tal fenômeno somente foi identificado com a devida segurança e igualmente espancado por nossa jurisprudência nas hipóteses de amortização negativa. Estas podem, sem nenhum temor, ser qualificadas como anômalas, pois dependem, para sua ocorrência, da presença de fatores de atualização ou remuneração diferenciados para o saldo devedor e para o valor das prestações mensais, de modo a que o curso da execução contratual, o valor da prestação possa não ser suficiente sequer para quitar os juros, causando a incorporação destes ao saldo devedor. Em nenhuma hipótese dentre as acima aventadas esse fenômeno pode ser identificado.

No contexto exposto, desnecessária, inclusive, se mostra a produção de prova pericial, pois verificada a legalidade e constitucionalidade da capitalização de juros, bem como afastada a possibilidade de anatocismo em caso de aplicação regular da Tabela Price.

Os ditames da súmula 539, do STJ ["É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"] foram atendidos, eis que o contrato é datado de maio de 2019 e prevê expressamente e com destaque, no item B.3, do Quadro Resumo, a amortização através da Tabela Price (Ev. 1, Contrato 8).

Por fim, não há amparo contratual para a aplicação do método GAUSS de amortização em substituição à Tabela Price.

Assim, não merece guarida o pleito revisional do autor, sob esse aspecto.

O autor insurge-se, por derradeiro, contra a contratação do seguro habitacional, que interpreta como "venda casada".

O seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação (SH/SFH) garante a quitação do imóvel em caso de falecimento ou invalidez permanente do mutuário (MIP), bem como para cobrir danos físicos ao imóvel (DFI) previstos na apólice.

O art. 14 da Lei nº 4.380/64 (revogado pela MP 2.197-43/2001) previa a obrigatoriedade do seguro de vida temporária para o contrato de financiamento pelas condições fixadas pelo Banco Nacional da Habitação (BNH), assim redigido:

Art. 14. Os adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação contratarão seguro de vida de renda temporária, que integrará, obrigatoriamente, o contrato de financiamento, nas condições fixadas pelo Banco Nacional da Habitação. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001).

A partir da edição da Medida Provisória nº 1.671/1998 (reeditada como MP 2.197-43, de 24.8.2001), passou a ser admitida a cobertura securitária no âmbito do SFH tanto pela Apólice Pública ou apólices de mercado, desvinculadas do SH/SFH, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente, consoante disposto no art. 2º, verbis:

Art. 2º Os agentes financeiros do SFH poderão contratar financiamentos onde a cobertura securitária dar-se-á em apólice diferente do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, desde que a operação preveja, obrigatoriamente, no mínimo, a cobertura relativa aos riscos de morte e invalidez permanente.

Posteriormente, a Lei nº 11.977 (conversão da MP 459/2009), de 7.7.2009, deu nova redação ao art. 2º da Medida Provisória nº 2.197-43/2001, tornando obrigatória a contratação de apólice de seguro que contenha, pelo menos, os riscos de MIP (Morte e Invalidez Permanente) e de DFI (Danos Físicos ao Imóvel). Posteriormente, ratificada pela Lei nº 12.424/2011 (conversão da MP 514/2010). Confira-se:

Art. 79. Os agentes financeiros do SFH somente poderão conceder financiamentos habitacionais com cobertura securitária que preveja, no mínimo, cobertura aos riscos de morte e invalidez permanente do mutuário e de danos físicos ao imóvel.

Portanto, quando se tratar de financiamento realizado sob as regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não existe a opção do mutuário em contratar ou não o seguro, tendo em vista sua obrigatoriedade. Assim sendo, a cláusula contratual que prevê o seguro habitacional não pode ser anulada.(...)"

A parte autora recorre visando a reforma da sentença repisando os argumentos iniciais.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Passo ao exame do recurso da parte autora.

A parte autora celebrou em **31/05/2019** contrato de financiamento habitacional com a CEF, sob o n.º 8.7877.0604122-8, no valor total de R\$ 144.898,31, **para ser pago em 360 parcelas de R\$ 854,33** (evento 1, contrato 8).

O contrato aparentemente prevê juros efetivo total de **5,64 % a.a.**

Note-se que a alegação de relação de consumo e aplicação do CDC não afasta a natureza contratual da querela e a observância de seus princípios mais comezinhos, dentre eles o *pacta sunt servanda* pelo qual **o contrato firmado entre as partes rege a relação contratual, como se fosse a própria lei da relação**, inclusive em homenagem a segurança jurídica. Assim, **apenas alguma cláusula que seja contrária a lei poderá ser declarada inválida**. A mera alegação de abusividade de juros não enseja a revisão do contrato, haja vista que foi apresentada a parte autora e com ela concordou!

Neste sentido, importante destacar que não se está aqui a discutir falha na prestação de serviço bancário pelo que aplicável o CDC, mas os próprios termos do contrato e sua oponibilidade, pelo que aplicável o Código Civil, que é o diploma geral que rege tais negócios jurídicos em observância ao princípio do *pacta sunt servanda* e que não foi derogado, em momento algum, pelo CDC. Daí a origem da própria **sumula 381 do STJ**, essencial para o deslinde da presente demanda ("**nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.**").

Portanto, no que tange ao ônus da prova, aplicável a regra geral do CPC, que também autoriza a inversão daquela nas hipóteses de impossibilidade de produção da prova pela parte autora, o que não é o caso da prova de cobranças excessivas.

Não basta, portanto, a mera alegação de necessidade de revisão contratual para que o órgão julgador aprecie a questão, cumprindo à parte interessada na revisão contratual, portanto, especificar quais cláusulas considera abusivas, qual dispositivo legal motivaria o reconhecimento desta abusividade, e mesmo indícios mínimos de sua existência.

A mera alegação abstrata de abusividade se contrapõe a autonomia que têm os contratantes para regularem suas relações, mesmo naqueles casos em que essa liberdade se desloca, na fase pré-negocial, para o plano da aceitação ou não das cláusulas e condições estabelecidas por uma das partes. **Dessa forma, não se pode considerar nulo o contrato, ou parte dele, pelo simples fato de ser um pacto de adesão, pois a imposição de condições abusivas ou excessivamente onerosas a uma das partes não decorre, necessariamente, da circunstância de não terem sido suas disposições negociadas, uma a uma, mas propostas, no conjunto, pela instituição financeira, a elas aderindo, voluntariamente, o outro contratante, o qual sempre pode NÃO ASSINAR o contrato e buscar outra instituição que o concedesse sob as condições desejadas.**

O contrato assinado é um negócio jurídico **a princípio válido**. Para ser anulado, precisa ter **vício provado**. Por vício tem-se o erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

O erro capaz de anular o contrato é aquele substancial, referente ao objeto do negócio, às pessoas envolvidas, ou ao motivo. Vide art 139 CC. Não é o caso em tela. A alegação é de valores abusivos de juros sem qualquer prova mínima neste sentido.

Quanto ao limite de taxas de juros, vale menção às súmulas **382** do STJ ("**a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade**" - 2009); e **sumula 379** do STJ ("**nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês**" - 2009 - em homenagem, nesta última hipótese ao art 591 do CC: "Artigo 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, **presumem-se devidos juros**, os quais, sob pena de redução, **não poderão exceder a taxa a que se refere o artigo 406, permitida a capitalização anual.**") .

Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça admitiu há muito a derrogação da Lei de Usura que vedava a capitalização dos juros de modo a permitir o fenômeno, **a partir de 31/3/2000** por força da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (perenizada sob o número 2.170-36/2001) **em contratos sem regulação em lei específica, desde que expressamente contratado**, cobrar a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, direito que não teria sido abolido com o advento da Lei n. 10.406/2002.

Quanto ao anatocismo, conforme posicionamento do E Supremo Tribunal Federal consagrado na súmula 121, se verifica **quando o valor do encargo mensal apresenta-se insuficiente para a quitação integral da parcela de juros, hipótese em que a diferença apurada é incorporada ao saldo devedor e passa, a partir de então, a integrar a base de cálculo para o cálculo futuro de novos juros, dando origem às chamadas "amortizações negativas"**.

Portanto, se na ocorrência da amortização negativa, os juros que deixaram de ser pagos forem somados ao saldo devedor estará caracterizada a figura do anatocismo, uma vez que sobre aquela parcela de juros não pagos estará incidindo nova taxa de juros, violando, portanto, os ditames do artigo 4º, do Decreto nº 22.626/33 e do enunciado 121, da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Quanto à aplicação da Tabela Price, releva destacar que o Eg. TRF-2ª Região já dispôs que *"O Sistema de Amortização Francês, também conhecido como Tabela Price, consiste no método de calcular as prestações devidas em um financiamento, dividindo-as em duas parcelas: uma de amortização e a outra de juros, constituindo, pois, mera forma de cálculo de juros, em que no início do pagamento, dá-se maior amortização dos mesmos, o que não significa, por si só, a prática do anatocismo decorrente da incidência da referida tabela."*(TRF da 2ª Região, 5ª Turma Especializada, 0001075- 90.2009.4.02.5101, Rel.: Ricardo Perlingeiro, Data de Decisão: 15.02.2019) (Grifei)

Não é necessário pericia para verificar que não há anatocismo no caso concreto. Basta observar a planilha de evento 6 - outros 5 onde não consta qualquer amortização negativa.

Entrementes, não há qualquer indicio de cumulação de juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e comissão de permanência (sumula 30 do STJ), que caracterizaria o *bis in idem*.

Os juros remuneratórios que se pretende excluir dizem respeito ao "custo do dinheiro" emprestado, e não ao valor principal emprestado que deverá ser integralmente pago, até porque foi entregue ao autor. Não há indicio de equívoco na sua aplicação não cabendo sua mera exclusão.

Portanto, a irrisignação do autor não se encontra respaldada nos elementos de prova acostados aos autos, sendo insuficiente a mera alegação de onerosidade excessiva, para o reconhecimento da abusividade das disposições ajustadas, com base nas normas do Código de Defesa do Consumidor.

Embora admissível a intervenção judicial corretiva nos casos de imposição de cláusulas abusivas ou exigência de encargos ilegais, porquanto vedado o enriquecimento injustificado de um contratante em detrimento do outro, não é essa a situação que se delinea nos autos. Cabia-lhe demonstrar a existência de desequilíbrio entre os contratantes, e a desproporção das prestações convencionadas, em toda extensão alegada, para efeito de relativização da força vinculante do pacto.

O autor exerceu sua autonomia ao decidir contratar, estampando no instrumento as condições do negócio, parcelas componentes, sua apuração, forma de cálculo. Exerceu sua autonomia, a despeito de que poderia ter buscado crédito junto a outra instituição financeira. Nesse desiderato, ainda que aplicável o CDC à relação contratual, a ausência de abusividade não permite a procedência dos pleitos fundamentados de maneira hipotética.

No toca à alegação de venda casada com seguro habitacional, cumpre repisar o que já foi consignado em sentença: *"quando se tratar de financiamento realizado sob as regras do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), não existe a opção do mutuário em contratar ou não o seguro, tendo em vista sua obrigatoriedade. Assim sendo, a cláusula contratual que prevê o seguro habitacional não pode ser anulada."*sic

Outrossim, pertine destacar que segundo cláusula 24.2 do contrato juntado ao evento 1 - contrato 8 - fl. 21 ao autor foi possibilitada a contratação do seguro obrigatório com a seguradora de sua livre escolha e, portanto, a pactuação efetuada com a CEF não decorre de venda casada, mas da discricionariedade do autor.

Por fim, cumpre consignar que o devedor não pode pretender coagir o credor a receber o que é devido por contrato de modo distinto do ali acordado em homenagem ao princípio do *pacta sunt servanda*, pelo qual o contrato atua, na seara privada, como lei entre as partes. Entender de modo distinto violaria o princípio da segurança jurídica dos negócios já tão abalada com intervenções judiciais em tal seara, aumentando desproporcionalmente o risco do negócio e justificando o aumento indiscriminado de juros nos contratos de financiamento.

Ante o exposto, voto por **CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença de origem pelos próprios fundamentos.** Condene o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Concedida a gratuidade, fica a parte isenta das custas processuais (art. 4º, II, da Lei 9.289/1996) e suspensos os honorários advocatícios (art. 98, §3º, da Lei nº 13.105/15 - CPC; art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95; art. 54, parágrafo único, *in fine*, da Lei 9.099/95, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, em conformidade com o Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.